ALLAMA IQBAL OPEN UNIVERSITY ISLAMABAD

GROUP LINK: ↓↓↓

کیونکہ ان کے نزدیک راویہ منفرد ہے، روایت کے متن پر بعض دوسرے آثار سے تعارض ہے، نیز ان کے نزدیک قرآن کے عموم سے بھی یہ حدیث مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اس حدیث کو صحیح اور حجت سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے ثبوت میں اختلاف فقہی اختلاف کا سبب بنتا ہے۔

اسی طرح ایک اور مثال حدیثِ "لا وصیة لوارث "کی ہے، یعنی "وارث کے لیے وصیت نہیں"۔ بعض محدثین نے اسے حسن قرار دیا جبکہ بعض نے ضعیف کہا۔ اس اختلاف نے فقہا میں اختلاف پیدا کیا کہ آیا وارث کے لیے وصیت جائز ہے یا نہیں۔ امام مالکؒ کے نزدیک اگر ورثا اجازت دے دیں تو وصیت درست ہے، جب کہ بعض دیگر فقہا کے نزدیک ہر حال میں باطل ہے۔

پس یہ واضح ہوا کہ حدیث کے ثبوت میں شبہ کبھی سند کے اعتبار سے، کبھی متن کے اعتبار سے، اور کبھی معارض دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب کسی حدیث کے ثبوت میں اختلاف ہوتا ہے تو اسی بنیاد پر فقہی آرا مختلف رخ اختیار کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ اسلامی میں متنوع آرا کا وجود دراصل محدثین اور فقہا کے علمی اصولوں کی وسعت کا ثبوت ہے۔

سوال نمبر 2:

عام اور خاص کے مباحث فقہی اختلافات پر کس طرح اثر انداز ہوئے ہیں؟ تشریحی نوٹ لکھیے۔

اصولِ فقہ میں عام اور خاص کے مباحث نہایت اہم ہیں کیونکہ نصوصِ شرعیہ)قرآن و سنت (میں احکام عمومی اور خصوصی انداز میں وارد ہوتے ہیں۔ فقہا کے درمیان اکثر اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی نص کے عموم یا خصوص کو مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں۔ عام)العام (وہ لفظ ہے جو اپنے مفہوم میں تمام افراد پر دلالت کرے، مثلاً لفظ "الناس "یا "المؤمنون"۔ خاص)الخاص (وہ ہے جو کسی خاص فرد یا گروہ تک محدود ہو۔

فقہا میں اختلاف اس بات پر ہوتا ہے کہ آیا کسی نص کا عام ہونا برقرار رہے گا یا کسی دوسری دلیل کی بنا پر اس میں تخصیص واقع ہوگی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے" :السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما) "چور مرد و عورت کا ہاتھ کاٹو(۔ یہ آیت بظاہر عام ہے لیکن بعض فقہا نے بعض احادیث یا آثار کی بنا پر اس عموم میں تخصیص کی کہ اگر چوری معمولی چیز کی ہو یا مجبوری میں ہو تو حد قائم نہیں ہوگی۔

اسی طرح ایک اور مثال ہے" :حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر"۔ یہاں عموم کا اطلاق تمام اقسامِ خون پر ہے، لیکن احادیث میں آیا ہے کہ جگر اور تلی خون میں شامل نہیں۔ پس عموم کی تخصیص کی گئی۔

یہی اختلافات فقہا کے فقہی نتائج میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ عموم کو برقرار رکھنے کے زیادہ قائل ہیں اور تخصیص کو صرف واضح نص یا قطعی دلیل سے مانتے ہیں، جبکہ امام شافعیؒ تخصیص کو خبر واحد سے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نتیجتاً ان کے فقہی احکام میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔

اس طرح عام اور خاص کے اصولی مباحث فقہی استنباط میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ اختلافات اجتہادی وسعت کے مظہر ہیں نہ کہ تضاد کے۔ ہر امام نے اپنے اصول کے مطابق عموم یا خصوص کو لیا اور اس کے مطابق حکم اخذ کیا۔

سوال نمبر 3:

حنابلہ اور مالکیہ کے اجتہادی اصولوں پر روشنی ڈالیے۔

حنابلہ اور مالکیہ دونوں کے اجتہادی اصول اسلام کے دو عظیم فقہی مکاتبِ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک اجتہاد کا پہلا اور سب سے بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہیں۔ وہ نصوص پر سختی سے کاربند رہنے والے عالم تھے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی مسئلہ قرآن یا صحیح سنت میں موجود ہو تو کسی قیاس یا رائے کی گنجائش نہیں۔ اگر صریح نص نہ ہو تو وہ صحابہ کرامؓ کے آثار پر عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آثار نہ ہوں تو کم از کم قیاس کے ساتھ اجتہاد کرتے ہیں۔

حنابلہ کے اصولی طریق میں "حدیث ضعیف "کو بھی کبھی قیاس پر مقدم کیا جاتا ہے، بشرطیکہ وہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو۔ وہ "سد الذرائع) "برائی کے اسباب کے دروازے بند کرنا (کے قائل ہیں، مگر مالکیہ کی طرح وسیع پیمانے پر نہیں۔

دوسری طرف امام مالکؒ کے اصول میں "عملِ اہلِ مدینہ "کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک مدینہ منورہ کے اہل علم کا عمل سنت کا مظہر ہے، کیونکہ وہ براہِ راست صحابہ کرام کے تلامذہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ قیاس، مصالح مرسلہ، استحسان، اور سد ذرائع جیسے اصولوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

مالکیہ کے نزدیک مصلحت مرسلہ یعنی ایسی مصلحت جو نص میں مذکور نہ ہو مگر شریعت کے مقاصد سے مطابقت رکھتی ہو، ایک مستقل اصولِ اجتہاد ہے۔ امام احمدؒ اس پر اتنے وسیع نہیں لیکن وہ بھی ضرورت کے مواقع پر اسے تسلیم کرتے ہیں۔

یوں کہا جا سکتا ہے کہ حنابلہ نصوص کی ظاہری پابندی اور آثارِ سلف کی پیروی کے زیادہ قائل ہیں جبکہ مالکیہ شریعت کے مقاصد اور عملی پہلوؤں پر توجہ دیتے ہیں۔ دونوں مکاتب نے شریعت کی وسعت اور تنوع کو محفوظ رکھا ہے۔

سوال نمبر 4:

فروعی اختلافات میں صواب و خطا کا نظریہ کیا ہے؟ مفصل بحث کیجیے۔

فروعی اختلافات میں صواب و خطا کا نظریہ اسلامی علم و فقہ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ فروعی مسائل وہ ہیں جن میں نص قطعی نہیں بلکہ ظنی دلالت پائی جاتی ہے، جیسے نماز کے طریقوں میں معمولی فرق یا زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل۔

فقہا کا اتفاق ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف کا ہونا فطری اور جائز ہے، کیونکہ یہ اجتہاد کا دائرہ ہے۔ ان میں ہر مجتہد کا موقف درست ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ اسی لیے اصول فقہ میں یہ قاعدہ مشہور ہے" :المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد "— یعنی اگر مجتہد درست نتیجہ پر پہنچے تو اسے دو اجر ملتے ہیں، اور اگر خطا کرے تب بھی ایک اجر ضرور ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ فروعی اختلافات میں صواب و خطا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مکمل حق پر ہے اور دوسرا باطل، بلکہ دونوں کا اجتہاد معتبر ہے، البتہ ایک رائے حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا" :میری رائے درست ہے مگر خطا کا احتمال رکھتی ہے، اور دوسرے کی "رائے غلط ہے مگر صواب کا احتمال رکھتی ہے۔

مثلاً نماز میں رفع یدین کا مسئلہ۔ امام شافعیؒ اس کے قائل ہیں، جبکہ امام ابوحنیفہؒ اسے لازم نہیں سمجھتے۔ دونوں کے پاس احادیث ہیں۔ اس اختلاف کو خطا و صواب کے تناظر میں نہیں بلکہ اجتہادی وسعت میں دیکھا جاتا ہے۔

یہی نظریہ امت کے اتحاد کا ضامن ہے۔ اگر ہر اختلاف کو باطل و حق کی جنگ بنا دیا جائے تو امت تقسیم ہو جائے۔ چنانچہ اہل علم نے فروعی اختلافات کو "رحمت" قرار دیا کیونکہ ان میں اجتہادی کوشش اور نیتِ خیر شامل ہے۔

سوال نمبر 5:

عبدِ رسالت مآب ﷺ میں اختلاف کی نوعیت اور حقیقت پر مفصل نوٹ قلم بند کیجیے۔

رسول اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس میں اختلاف کی نوعیت علمی نہیں بلکہ ظاہری تفہیم سے متعلق رہی ہے۔ نبی کریم ﷺ کی شخصیت کامل اور معصوم ہے، ان کی سنت اور تعلیمات میں حقیقی اختلاف کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ وحی کی بنیاد پر ہیں۔ البتہ امت کے اہل علم میں نبی کریم ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریرات کے فہم و تاویل میں اختلاف ہوا ہے۔

اختلاف کی اصل یہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات میں تضاد ہے، بلکہ یہ کہ مختلف روایات مختلف مواقع اور احوال میں صادر ہوئیں۔ صحابہ کرامؓ نے اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق سنت کو سمجھا۔ مثلاً ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے وضو میں مسح کانوں تک کیا، دوسرے نے صرف سر تک۔ یہ اختلاف دراصل "تنوع سنت" کہلاتا ہے، تضاد نہیں۔

اسی طرح ایک اور پہلو "اختلاف تنفیذ" کا ہے، یعنی نبی ﷺ نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقے اپنائے تاکہ امت کو وسعت حاصل ہو۔ جیسے نماز میں تشہد کے مختلف الفاظ، یا اذان کے مختلف انداز۔

یہ سب اختلافات حقیقت میں تنوع ہیں، نہ کہ تنازع۔ نبی ﷺ کی ذات میں کوئی دو رائے نہیں۔ فقہا نے ہمیشہ اس نوعیت کے اختلافات کو "اختلاف تنوع" کہا ہے۔ اس سے امت میں سہولت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔

سوال نمبر 6:

اختلافِ رائے کے آداب و اصول پر جامع مضمون تحریر کیجیے۔

اسلام نے اختلافِ رائے کو فطری امر قرار دیا ہے مگر اس کے ساتھ آداب و اصول بھی مقرر کیے ہیں تاکہ اختلاف تعصب یا فساد کا سبب نہ بنے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے" :ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم) "آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی(۔

سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اختلاف کو علمی حدود میں رکھا جائے، اسے ذاتی عناد یا ضد میں تبدیل نہ کیا جائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دلیل اور علم کی بنیاد پر بات کی جائے، نہ کہ تقلیدِ اندھی پر۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مخالف کی نیت پر حملہ نہ کیا جائے۔

ائمہ مجتہدین کے درمیان شدید علمی اختلافات تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا" :یہ میری رائے ہے، جو اس سے بہتر رائے لائے، میں قبول کروں گا۔ " امام شافعیؒ نے فرمایا" :کسی نے میری بات قبول نہ کی تو برا نہیں، بس وہ قرآن و سنت سے بہتر "دلیل لائے۔

چوتھا اصول یہ ہے کہ امت کے اجتماعی اتحاد کو نقصان نہ پہنچے۔ اختلاف علمی رہنا چاہیے، عملی افتراق میں نہ بدلے۔ نیز اختلاف میں تحمل، انصاف اور خیرخواہی لازم ہے۔

یہ آداب آج کے دور میں بھی امت کو انتشار سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ علمی اختلاف امت کی وسعت ہے، لیکن اس کے آداب کی پاسداری نہ ہو تو یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

:سوال نمبر 7

اختلاف اور خلاف میں کیا فرق ہے؟ نیز بتلائیے کہ اختلاف کے کتنے اقسام ہیں؟

اختلاف اور خلاف دونوں کے معنی بظاہر ایک جیسے ہیں مگر حقیقت میں فرق رکھتے ہیں۔ اختلاف کا مطلب ہے دو آرا یا دو طریقوں کا ہونا جن کی بنیاد دلیل و فہم پر ہو۔ خلاف وہ ہوتا ہے جس میں ضد، تعصب یا دلیل کی کمی شامل ہو۔

اختلاف رحمت ہے، جبکہ خلاف فتنہ۔ اختلاف میں نیت خیرخواہی اور مقصد حق تک پہنچنا ہوتا ہے، جبکہ خلاف میں انانیت اور ضد۔

:اختلاف کی اقسام درج ذیل ہیں

1. اختلاف تنوع :یعنی کسی عمل کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا جیسے سنت میں مختلف اذکارِ نماز۔

2. اختلاف تضاد :جس میں دو آرا ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں اور ایک صحیح ہو دوسری غلط، مثلاً کسی نص کی دو مختلف تفسیریں جن میں ایک حقیقت کے قریب ہو۔

3. اختلاف توقیفی :جس میں نبی ﷺ کے عمل میں وسعت موجود ہو جیسے قربانی کے جانوروں کی اقسام۔

4. اختلاف اجتہادی :جو نصوص کے فہم اور دلالت میں پیدا ہو جیسے فقہا کے مسائلِ فرعیہ میں۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

یہ اقسام اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام نے اختلاف کو منفی نہیں بلکہ فکری وسعت کے طور پر تسلیم کیا ہے۔

سوال نمبر 8:

چوتھی صدی کے بعد فقہی اختلافات نے کیا رخ اختیار کیا؟ تاریخی تناظر میں تجزیہ کیجیے۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد فقہی اختلافات نے ایک نیا تاریخی رخ اختیار کیا۔ اس سے پہلے اجتہاد کا دروازہ وسیع تھا اور ائمہ مجتہدین براہِ راست نصوص سے احکام اخذ کرتے تھے۔ مگر چوتھی صدی کے بعد فقہی مذاہب کی تدوین مکمل ہو چکی تھی اور امت میں ائمہ اربعہ کے مکاتبِ فکر (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئے تھے۔

اس دور میں اجتہادِ مطلق کا سلسلہ کم ہوگیا اور تقلید کا رجحان بڑھ گیا۔ فقہی اختلافات اب نئے اجتہادی پہلوؤں سے زیادہ، مذاہب کی تفسیر و تطبیق تک محدود ہو گئے۔ مقلدین نے اپنے امام کی آرا کو معیار بنا لیا۔ اس سے فقہ میں جمود کا پہلو پیدا ہوا مگر ساتھ ہی علمی نظام مستحکم ہوا۔

بعض علما جیسے امام ابن تیمیہؒ اور امام شوکانیؒ نے پھر سے اجتہاد کی دعوت دی تاکہ شریعت کے اصول براہِ راست قرآن و سنت سے اخذ ہوں۔

چوتھی صدی کے بعد اختلاف کا رخ منفی نہیں بلکہ تدریسی بن گیا۔ فقہ کی کتابیں جیسے ''الہدایہ''، المغنی''، ''المدونہ ''وغیرہ لکھی گئیں جنہوں نے فقہی اختلافات کو منظم انداز میں محفوظ کیا۔''

یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں فقہی اختلافات اجتہادی سے تدریسی اور تفسیری رخ اختیار کر گئے۔ امت نے ان اختلافات کو وسعتِ علم کا ذریعہ بنایا۔ بعد میں جب فکری تحریکیں آئیں تو انہی فقہی تنوعات نے امت کی فکری بقا میں کردار ادا کیا۔

SOHAIL
AIOU ASSIST
0346 8350640

خلاصہ:

تمام سوالات کے جوابات سے واضح ہوتا ہے کہ فقہی اختلافات دراصل علم، فہم، اور اجتہاد کی نعمت ہیں۔ ان کی بنیاد نصوص کے فہم میں تنوع اور دلالت کے اختلافات پر ہے۔ یہ امت کے لیے نقصان نہیں بلکہ علمی ترقی کی علامت ہیں، بشرطیکہ ان میں آداب اور اعتدال قائم رکھا جائے۔
